

עמוד: 1  
תאריך: 20/02/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

מדינת ישראל  
יחידת סמך משרד האוצר

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ישיבה מספר 2020005

מסמך החלטות עפ"י סעיף 48 ה לחוק

1. תוכנית - 409-0658419 : עה/10/142- חניאל- תוספת יחידת דיור בנחלה
2. תוכנית - 409-0518563 : עה/28/52- כפר מונש- תכנית כוללת לישוב
3. תוכנית - תממ/ 44 /21 /3 : קריית עקרון

עמוד: 2  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

# **1. תוכנית - 409-0658419 : עח/10/142 - חניאל - תוספת יחידת דיור בנחלה**

## **מטרת התכנית:**

קביעת מסגרת תכנונית לשימושי הקרקע בחלקה א' בנחלות במושב חניאל שבמועצה האזורית עמק חפר, בשטח שהיקפו 1,025.684 דונם.

## **עיקרי הוראות התכנית:**

הוספת יח"ד שלישית - 77 יח"ד לכל המושב, הגדרת זכויות והוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בניה עבור כל היעודים, קביעת הנחיות מיוחדות לפיצול יח"ד מנחלות, הגדלת שטח תחום המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם עבור - 68 נחלות. הוראות לעניין שימור.

עפ"י לוח 2 בתמ"א 1/35 למושב מוקצות 300 יח"ד.

יח"ד מאושרות במושב - 271 יח"ד: 77 נחלות \* 2 (154) יח"ד ו- 117 יח"ד במגרשי מגורים (ו- 77 יח"ד קטנות שאינן נספרות).

יח"ד מוצעות בתכנית - 348 יח"ד: 77 נחלות \* 3 (231) יח"ד + 117 (ו- 77 יח"ד קטנות שאינן נספרות).

**זכויות הבנייה המוצעות עבור יחידות הדיור בנחלות הן 595 מ"ר: 3 יח"ד.**

**לכל יח"ד:** 180 מ"ר שטח עיקרי מעל הקרקע ועוד 62 מ"ר שרות הכוללים: 35 מ"ר ל-2 מקומות חניה, עד 10 מ"ר מחסן, 12.5 מ"ר ממ"ד בהתאם להנחיות פיקוד העורף, השאר לבליטות ומתקנים טכניים), ובנוסף, מרתף עד 50 מ"ר עיקרי. + יח"ד קטנה 55 מ"ר.

500 מ"א לשימושי פל"ח בהתאם לתכנית עח/ 200 / 21 + עד 45 מ"ר למגורים לפועלים זמניים בחקלאות.

## **רקע סטטורי:**

תמ"מ/ 3 / 21 - פיתוח כפרי

תמ"א 1: בצפון עובר תוואי נחל משני, שטח בעל חשיבות בינונית להחדרה של מי תהום.

תמ"א 1 / 35 : מרקם שמור משולב, שטח לשימור משאבי מים ורגישות נופית סביבתית גבוהה.

**לפי תכנית עח/ 200 / 21** מותרת פעילות לא חקלאית בנחלות בתחום המושב לרבות מבנים לעובדים זרים

## **החלטה:**

לאחר ששמעה את עורך התכנית, יזם התכנית והועדה המקומית, מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

עמוד: 3  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

## 1. התאמה לתמ"מ:

התכניות המאושרות לישוב חורגות מכתם הפיתוח לתמ"מ / 3 / 21. תוספת יח"ד המבוקשת בתכנית נמצאת בתחום כתם הפיתוח למעט בתחום הנחלות החורגות ממנו. הוועדה השתכנעה שניתן להרחיב את אזור הפיתוח הכפרי בהתאם לסעיף 7.2.2 (5) לתמ"מ / 3 / 21 הקובע את התנאים להרחבת אזור זה: ההרחבה המבוקשת נמצאת בתחום אזור חקלאי נוף כפרי פתוח, השטח נמצא ברציפות וצמידות דופן לשטחי הפיתוח המאושרים, הבינוי החורג מהכתם נקבע בהתאם לתכניות מאושרות.

## 2. תמ"א / 1:

- בהתאם לסעיף 7.1.3 בפרק המים להוראות התמ"א סבורה הועדה כי אין צורך בהגשת מסמך מי נגר מכיוון שהתכנית כוללת הוראות פרטניות לחלחול מי הנגר ומחייבת הותרה שלפחות 15% משטח המגרשים לחלחול. כמו כן, התכנית קובעת הוראות לעניין הזרמת מי נגר לאזורים מחלחלים ולשטחים פתוחים ונמצאת בלב השטחים חקלאיים פתוחים.
- בהתאם לסעיף 7.2.3 בפרק מים בהוראות תמ"א / 1 ולאחר ששמעה את נציגת המשרד הגנת הסביבה ובהתאם לסעיף 7.2.8 בפרק המים בהוראות התמ"א – הועדה סבורה כי אין פוטנציאל לזיהום מי תהום ועל כן אין צורך בהכנת נספח הגנה על מי תהום
- הועדה השתכנעה כי בתחום המושב עוברת תעלת ניקוז ולא נחל. בהתאם לחו"ד רשות הניקוז תחילת הנחל הינה בבריכת החורף הנמצאת בשולי המושב. בהוראות התכנית הוטמעו הערות רשות הניקוז לנושא בריכת החורף והנחל.

## 3. לנושא הגדלת שטח המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם:

מחליטה הוועדה כי שטחי אזור המגורים בנחלה הקטנה מ- 2 דונם יוגדלו עד 2 דונם הועדה לא מאשרת את ההגדלה ל- 2.5 דונם.

## 4. שימושים:

**באזור מגורים בנחלה (לרבות שימושי פל"ח ומגורים לעובדים זרים):**

השימושים יהיו בהתאם ל- עח / 200 ועח / 21.

**שימושים וזכויות בשטחים החקלאיים:**

השימושים והזכויות בשטחים החקלאיים יהיו בהתאם לתכניות תקפות ובכפוף לתוספת הראשונה לחוק. הוראות התכנית יעודכנו בהתאם ובתאום עם לשכת התכנון ומשרד החקלאות.

## 5. מבני ציבור:

היקף השימוש למסחר בכלל השב"צים לא יעלה על 500 מ"ר עיקרי + 50 מ"ר שרות. שטח מבני הציבור יסומן כיעוד משולב שצ"פ ושב"צ ומתוכו לפחות 8 דונם עבור שצ"פ. תנאי למתן היתר בניה בתחום השב"צ בתא שטח 108 יהיה הכנת תכנית בינוי לאישור הועדה המקומית.

## 6. שימור:

- יש להשלים את תיק התייעוד המקדים כך שיכלול את כל תחום התכנית, בתאום עם לשכת התכנון. מסמכי התכנית להיבטי השימור יעודכנו בהתאם לרבות הטמעת האתרים המיועדים לשימור במסמכי התכנית. התייעוד המקדים יתייחס גם למתחמים לשימור, אתרי מורשת ואתרים נופיים. מסמכי השימור יתייחסו גם לנושא החורשות הקיימות.
- לנושא שימור המחלבה יש להשלים סקר היסטורי לנושא פוטנציאל זיהום הקרקע לתאום עם הגנת הסביבה.

עמוד: 4  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

## 7. זכויות בניה:

מגורים בנחלה – בהתאם לתכנית תקפות.

מגורים: בהתאם לתכנית תקפות.

מגורים עבור יחידת דיור שלישית בנחלה: עד 120 מ"ר שטח עיקרי בקומת הקרקע ועוד 60 מ"ר עיקרי בקומה א', 62 מ"ר שטחי שרות הכוללים: 35 מ"ר ל-2 מקומות חניה, עד 10 מ"ר מחסן, 12.5 מ"ר ממ"ד או בהתאם להנחיות פיקוד העורף, השאר לבליטות ומתקנים טכניים), ובנוסף, מרתף בקונטור קומת הקרקע.

את שטחי השרות ניתן למקם מעל הכניסה הקובעת או מתחת לכניסה הקובעת. ככל ששטחי השרות ימוקמו מתחת לכניסה הקובעת הם יבואו על חשבון השטחים העיקריים שלא ניתן יהיה לנייד אל מעל הכניסה הקובעת.. שימושי פל"ח ומבנים זמניים לעובדים זרים: בהתאם לתכנית תקפות.

מבנים ומוסדות ציבור: שטחי הבניה מעל הכניסה הקובעת (עיקרי ושרות) - יעוגלו כלפי מעלה עד תוספת של 50 מ"ר - בתאום עם לשכת התכנון. גובה מבנים עד 11 מ', מספר קומות 3 מעל הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת. שטחי בניה למבנים חקלאיים: יהיו בהתאם לתכנית תקפות בכפוף לאישור משרד החקלאות ולתוספת הראשונה לחוק.

## 8. לנושא פיצול מגרשים בנחלה -

סעיף 4.1.2 ח' 1 בהוראות התכנית – יתוקן בהתאם לסעיף שנבקע בנושא זה בתכנית של כפר חיים מספר 409-0223370

## 9. לעניין מבנים זמניים לעובדים זרים – בהתאם לתכנית התקפות ובנוסף:

א. הקמת עד שני מבנים יבילים בלבד לחקלאי, אשר כל אחד מהם הובל בשלמותו מוכן להקמה והוצב על פני הקרקע הטבעית.  
ב. גודל המבנה יותאם למספר העובדים הזרים שאושרו עבור החקלאי המבקש בשטח אזור המגורים בנחלה ובמידה ולא מתאפשר יהיה צמוד לו ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת לגודל נדרש למגורי עובד זר. המבנה יהיה בן קומה אחת וגובהו לא יעלה על 3 מ'.

ג. המבנים הזמניים מיועדים להלנת עובדים זרים בחקלאות וכל שימוש אחר בהם מהווה סטייה ניכרת.

ד. תותר הקמתם בנחלה בתנאים הבאים:

- (1) הקמת המבנה כפופה לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות בהתאם להיקף הפעילות החקלאית ולהיתרים להעסקת עובדים זמניים בענף החקלאות שניתנו לחקלאי המבקש.
- (2) החקלאי המבקש יחתום על התחייבות בפני הועדה המקומית לפיה המבנה היביל ישמש אך ורק להלנת עובדים זרים בענף החקלאות שיש לחקלאי היתר להעסקתם, וכי בהתאם להוראות תכנית זו, המבנה לא ישמש לכל תכלית אחרת.
- (3) תוקף ההיתר יהיה לחמש שנים בלבד, הארכת המועד תתאפשר רק באמצעות הגשת בקשה חדשה.

## 10. הערות להוראות התכנית:

א. יש למחוק בהוראות התכנית הסכמת שכן.

ב. סעיף 4.1.1 ב (2) ו-ו ד - יימחקו, אין צורך לציין שימושים שאינם מותרים במילא.

ג. מתקנים הנדסיים – יש לעמוד במרחקי בטיחות קרינה בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה.

## 11. התכנית לא תכלול התייחסות לנושא שיפוי.

עמוד: 5  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

12. ככל שתסומן זיקת הנאה לגישה ליחידת דיור עורפית בנחלה – רוחבה יעמוד על רוחב 4 מ' לפחות. במקרים מיוחדים יותר 3 מ' באישור ועדה מקומית.

13. למסמכי התכנית תתווסף טבלת כמות יח"ד בתאי שטח הכלולים בתכנית.

18. תיאום הפרוגרמה מול לשכת התכנון.

19. הערות לשכת התכנון והערות משפטיות שיימסרו בנפרד מהחלטה זאת.

**החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86**

**ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**



גיא קפלן  
מ"מ יו"ר הועדה המחוזית

תאריך: 20.2.20



דינה בן עזר  
מזכירת הועדה המחוזית

עמוד: 6  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

## **2. תוכנית - 409-0518563 : עח/28/52- כפר מונש- תכנית כוללת ליישוב**

### **רקע:**

קביעת מסגרת תכנונית לשימושי הקרקע בנחלות א' במושב, קביעת שימושים וזכויות באזורי המגורים ובאזוריים הציבוריים, במושב כפר מונש במועצה האזורית עמק חפר, בשטח שהיקפו 1,220 דונם.

### **עיקרי הוראות התכנית:**

- שינוי ייעודי קרקע בתחום התכנית ליעודים: מגורים, מגורים א', מגורים ביישוב כפרי, משק עזר, קרקע חקלאית, מבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, דרכים, מתקנים הנדסיים, נחל/תעלה/מאגר מים.
- הגדרת שימושים, זכויות והוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בניה עבור כל היעודים, קביעת הנחיות מיוחדות לפיצול יח"ד מנחלות, תוספת יחידה שלישית בנחלה ב- 68 נחלות.
- הגדלת שטח חלקות מגורים ב- 44 נחלות ל-2.5 דונם
- שינויים בגבולות מגרשי מגורים הסמוכים לדרך 5711 בהתאמה לקווי הבניין הנוכחיים של הדרך.

עפ"י לוח 2 בתמ"א 1/35 למושב מוקצות 350 יח"ד.

**יח"ד מאושרות במושב 261-** יח"ד: 68 נחלות \* 2 (136) יח"ד ו- 125 יח"ד במגרשי מגורים (ו- 68 יח"ד קטנות שאינן נספרות).

**יח"ד מוצעות בתכנית - 329 יח"ד:** 68 נחלות \* 3 (204) יח"ד + 125 (ו- 77 יח"ד קטנות שאינן נספרות).

במושב 24 נחלות לא מאוישות.

זכויות הבנייה המוצעות עבור יחידות הדיור בנחלות הן 595 מ"ר: 3 יח"ד.

|           |         |     |       |     |       |      |        |      |
|-----------|---------|-----|-------|-----|-------|------|--------|------|
| לכל יח"ד: | 180 מ"ר | שטח | עיקרי | מעל | הקרקע | ועוד | 62 מ"ר | שרות |
|-----------|---------|-----|-------|-----|-------|------|--------|------|

+ יח"ד קטנה 55 מ"ר.

+ 500 מ"ר לשימושי פל"ח + 80 מ"ר ל-2 יחידות קייט בהתאם לתכניות תקפות.

עמוד: 7  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

#### רקע סטטורי:

**תמ"מ/3/21** – רוב שטח התכנית נמצא בפיתוח כפרי, החלק המערבי של התכנית נמצא בחקלאי/נוף כפרי פתוח, החלק הצפוני והמזרחי נמצא בתחום נחל וסביבותיו ובחלק הדרומי נמצא תחום התכנית ביעוד מוסד/ שטח לבינייני ציבור.

**תמ"א 1:** בחלק הצפון מערבי של התכנית עובר תוואי נחל משני בית הלוי, שטח בעל חשיבות בינונית להחדרה של מי תהום, בחלק הצפון מזרחי של התכנית ישנו שטח הצפה (3415) ובדרום התכנית דרך נופית.

**תמ"א 35/1:** מרקם שמור משולב, שטח לשימור משאבי מים ורגישות נופית סביבתית גבוהה ובדרום התכנית עובר תוואי דרך אזורית. בחלק המערבי של התכנית רדיוסי קידוח ב' + ג'.

**לפי תכנית עה/200/21** מותרת פעילות לא חקלאית בנחלות בתחום המושב לרבות מבנים לעובדים זרים וקייט.

#### השתלשלות עיניינים:

1. בהתאם להוראות תמ"א/1 התכנית הועברה לרשות הניקוז. בתכנית הוטמעו הערות רשות הניקוז.
2. לאחר קליטת התכנית הציג יזם התכנית, בישיבת היגוי שהתקיימה ביום 15.1.2020 חלופות למיקום יחידות דיור במקום 24 נחלות לא מאוישות.
3. התכנית תואמה עם משרד הבריאות.
4. התכנית תואמה עם רשות הניקוז.

#### החלטה:

לאחר ששמעה את עורך התכנית, יזם התכנית והועדה המקומית, **מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**  
ההחלטה מתייחסת לתשריט שהוצגבעת הדיון - החלופה המראה פיזור של 24 מגרשים (48 יח"ד) לאורך דרכים קיימות ובצמידות למגורים.

#### **1. התאמה לתמ"מ:**

התכניות המאושרות לישוב חורגות מכתם הפיתוח לתממ/3/21. תוספת יח"ד המבוקשת בתכנית נמצאת בתחום כתם הפיתוח למעט בתחום הנחלות החורגות ממנו. הועדה השתכנעה שניתן להרחיב את אזור הפיתוח הכפרי בהתאם לסעיף 7.2.2 (5) לתממ/3/21 הקובע את התנאים להרחבת אזור זה: ההרחבה המבוקשת נמצאת בתחום אזור חקלאי נוף כפרי פתוח, השטח נמצא ברציפות וצמידות דופן לשטחי הפיתוח המאושרים, הבינוי החורג מהכתם נקבע בהתאם לתכניות מאושרות.

#### **2. תמ"א/1:**

בהתאם לסעיף 7.1.3 בפרק המים להוראות התמ"א סבורה הועדה כי אין צורך בהגשת מסמך מי נגר מכיוון שהתכנית כוללת הוראות פרטניות לחלחול מי הנגר ומחייבת הותרה שלפחות 15% משטח המגרשים לחלחול. כמו כן, התכנית קובעת הוראות לעניין הזרמת מי נגר לאזורים מחלחלים ולשטחים פתוחים ונמצאת בלב השטחים חקלאיים פתוחים.

עמוד: 8  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

- בהתאם לסעיף 7.2.3 בפרק מים בהוראות תמ"א 1/ ולאחר ששמעה את נציגת המשרד הגנת הסביבה ובהתאם לסעיף 7.2.8 בפרק מים בהוראות התמ"א – הועדה סבורה כי אין פוטנציאל לזיהום מי תהום ועל כן אין צורך בהכנת נספח הגנה על מי תהום.
- לנושא תוואי הנחל - לתאום עם לשכת התכנון.
- 3. ייעודי קרקע:**
  - א. תאי שטח 993 ו-992 - יישארו ביעוד התקף – מבני ציבור.
  - ב. תא שטח 991 – יישאר ביעוד התקף – אזור ציבורי משקי.
  - ג. הועדה מחליטה לקבל את החלופה שהוצגה המראה פיזור של 48 יחידות הדיור במקום 24 הנחלות הלא מאוישות. בחלופה זו נראה כי יחידות הדיור מוצעות בסמוך לדרכים קיימות ובצמידות למגורים קיימים/ מאושרים.
  - ד. יעוד הקרקע בנחלות הלא מאוישות (בחלק שלא יהיה מגורים בהתאם לחלופה שהוצגה) יהיה חקלאי.
- 4. שימושים:**  
**באזור מגורים בנחלה (לרבות שימושי פל"ח, מגורים לעובדים זרים וקייט):**  
בהתאם למופיע בהוראות עז/ 200 ועז/ 200 /21.  
**שימושים וזכויות בשטחים החקלאיים:**  
השימושים והזכויות בשטחים החקלאיים יהיו בהתאם לתכניות תקפות ובהתאם לתוספת הראשונה לחוק. הוראות התכנית יעודכנו בהתאם ובתאום עם לשכת התכנון ומשרד החקלאות.
- 5. מבני ציבור:**  
היקף השימוש למסחר בכלל שטחי הציבור לא יעלה על 500 מ"ר עיקרי + 50 מ"ר שרות.
- 6. לנושא הגדלת שטח המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם:**  
מחליטה הוועדה שטח המגורים בנחלה יהיה בהתאם לגודל הנחלה המקורית, בנחלה ששטח האזור המגורים קטן מ- 2 דונם יוגדלו עד 2 דונם.
- 7. דרכים:**  
תאום מסמכי התכנית עם נתיבי ישראל. ככל שבתוך 30 יום ממסירת מסמכי התכנית לא תתקבל התייחסות ניתן יהיה להמשיך בהליכי התכנון.
- 8. מסמכי התכנית יעודכנו בהתאם למכתב של משרד הבריאות מיום 11.6.19 – בתאום עם לשכת התכנון.**
- 9. שימור:**  
יש להגיש תיק התייעוד המקדים כך שיכלול את כל תחום התכנית התייעוד המקדים יתייחס גם למתחמים לשימור, אתרי מורשת ואתרים נופיים, בתאום עם לשכת התכנון. היבטי השימור יעודכנו במסמכי התכנית, לרבות הטמעת האתרים המיועדים לשימור. מסמכי השימור יתייחסו גם לנושא החורשות הקיימות.
- 10. זכויות בניה:**  
מגורים בנחלה: בהתאם לתכנית תקפות.



עמוד: 9  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

מגורים: בהתאם לתכניות תקפות.

מגורים עבור יחידת דיור שלישית בנחלה: עד 120 מ"ר שטח עיקרי בקומת הקרקע ועוד 60 מ"ר עיקרי בקומה א', 62 מ"ר שטחי שרות הכוללים: 35 מ"ר ל-2 מקומות חניה, עד 10 מ"ר מחסן, 12.5 מ"ר ממ"ד או בהתאם להנחיות פיקוד העורף, השאר לבליטות ומתקנים טכניים), ובנוסף, מרתף בקונטור קומת הקרקע + את שטחי השרות ניתן למקם מעל הכניסה הקובעת או מתחת לכניסה הקובעת. ככל ששטחי השרות ימוקמו מתחת לכניסה הקובעת הם יבואו על חשבון השטחים העיקריים שלא ניתן יהיה לנייד אל מעל הכניסה הקובעת.

שימושי פל"ח ומבנים זמניים לעובדים זרים: בהתאם לתכניות תקפות.

מבנים ומוסדות ציבור: שטחי הבניה מעל הכניסה הקובעת (עיקרי ושרות) - יעוגלו כלפי מעלה עד תוספת של 50 מ"ר - בתאום עם לשכת התכנון. גובה מבנים עד 11 מ', מספר קומות 3 מעל הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת. שטחי בניה למבנים חקלאיים: היו בהתאם לתכניות תקפות בכפוף לאישור משרד החקלאות. מבנים ומוסדות ציבור: שטחי הבניה מעל הכניסה הקובעת (עיקרי ושרות) - יעוגלו כלפי מעלה עד תוספת של 50 מ"ר - בתאום עם לשכת התכנון.

גובה מבנים עד 11 מ', מספר קומות 3 מעל הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת.

שטחי בניה למבנים חקלאיים: יהיו בהתאם לתכניות תקפות בכפוף לאישור משרד החקלאות ובכפוף לתוספת הראשונה.

**11. כאשר הנחלה מפוצלת לשני תאי שטח - גודל מגרש לפיצול יכול להיות עד 500 מ"ר, ימחק מהוראות התכנית שטח מעבר ל 700 מ"ר**

**12. נושא פיצול מגרשים בנחלה - סעיף 4.1.2 ח' 1 בהוראות התכנית - יתוקן בהתאם לסעיף שנקבע בנושא זה בתכנית של כפר חיים.**

**13. יש לצרף נספח עצים בוגרים. לאישור פקיד היערות, למגרשים החדשים.**

**14. לעניין מבנים זמניים לעובדים זרים - בהתאם לתכניות התקפות ובנוסף:**

א. הקמת עד שני מבנים יבילים בלבד לחקלאי, אשר כל אחד מהם הובל בשלמותו מוכן להקמה והוצב על פני הקרקע הטבעית.  
ב. גודל המבנה יותאם למספר העובדים הזרים שאושרו עבור החקלאי המבקש בשטח אזור המגורים בנחלה ובמידה ולא מתאפשר יהיה צמוד לו ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת לגודל נדרש למגורי עובד זר. המבנה יהיה בן קומה אחת וגובהו לא יעלה על 3 מ'.

ג. המבנים הזמניים מיועדים להלנת עובדים זרים בחקלאות וכל שימוש אחר בהם יהווה סטייה ניכרת.

ד. תותר הקמתם בנחלה בתנאים הבאים:

(1) הקמת המבנה כפופה לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות בהתאם להיקף הפעילות החקלאית ולהיתרים להעסקת עובדים זמניים בענף החקלאות שניתנו לחקלאי המבקש.

(2) החקלאי המבקש יחתום על התחייבות בפני הועדה המקומית לפיה המבנה היביל ישמש אך ורק להלנת עובדים זרים בענף החקלאות שיש לחקלאי היתר להעסקתם, וכי בהתאם להוראות תכנית זו, המבנה לא ישמש לכל תכלית אחרת.

(3) תוקף ההיתר יהיה לחמש שנים בלבד, הארכת המועד תתאפשר רק באמצעות הגשת בקשה חדשה.

עמוד: 10  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

### 15. הערות להוראות התכנית:

- א. יש למחוק בהוראות התכנית הסכמת שכן.
- ב. התכנית לא תכלול התייחסות לנושא שיפוי.
- ג. ככל שתסומן זיקת הנאה לגישה ליחידת דיור עורפית בנחלה – רוחבה יעמוד על רוחב 4 מ' לפחות. במקרים מיוחדים יותר 3 מ' באישור ועדה מקומית.
- ד. ימחקו מהוראות התכנית ההערות הבאות:
  - בהערה 2 לטבלת הזכויות שבסעיף 5 יימחק: "בנוסף יותרו מבנים חקלאיים לפי פרק 4 עד השלמת תכנית הקרקע ל- 75% משטח המגרש".
  - הערה 3 לטבלת הזכויות שבסעיף 5: "תותר תוספת עד 75% עבור חממות ובתי רשת".
  - 4.5 סעיף (ד) לתיאום עם רשות הניקוז ימחק מהוראות התכנית.
16. תוגש התייחסות לנושא המרחק מקווי חשמל, ככל שהמרחק קטן מ-50 מטר יבוטלו המגרשים.
17. תיאום הפרוגרמה מול לשכת התכנון.
18. תנאי להיתר בנייה בשב"צ יהיה הכנת תכנית בינוי כוללת לשב"צ באישור הועדה המקומית.
19. מגורים המתוכננים במרחק הפחות מ- 300 מ"ר מציר כביש - 4 תדרש בחינה אקוסטית להיתר בנייה, ככל שלא קיימים מבנים כאלה ימחק מהוראות התכנית.
20. יתווספו ההוראות לנושא בטיחות חשמל.
21. ככל שלמחסנים הקרובים לנחל בית הלוי אין היתרים – הם יסומנו להריסה.
22. סעיף ההפקעות יתואם עם לשכת התכנון.
23. הערות לשכת התכנון והערות משפטיות שיימסרו בנפרד מהחלטה זאת.

**החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86**

**ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**



גיא קפלן  
מ"מ יו"ר הועדה המחוזית

תאריך: 20.2.20



דינה בן עזבי  
מזכירת הועדה המחוזית

עמוד: 11  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

עמוד: 12  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

### **3. תוכנית - תמ"מ/3/21/44 : קריית עקרון**

#### **רקע:**

שינוי התמ"מ להרחבת אזור הפיתוח העירוני בקריית עקרון נבע מהצורך להרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תוכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון.

תמ"מ 44/21/3 הרחיבה את שטח הפיתוח העירוני של קריית עקרון כדלקמן:

1. בכיוון צפון מזרח לשטחים בייעוד שטח חקלאי / נוף כפרי פתוח בתמ"מ/3/21
  2. לכיוון מערב על שטחים שנקבעו בתמ"מ/3/21 לשטחים בייעוד "אזור תעשיה, מלאכה ותעסוקה" שבפועל אושרה בהם תוכנית מפורטת לשכונת מגורים שנבנתה.
- תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"מ א" 35/1.
- בהתאם לסעיף 7.1.1 ה בתמ"מ א" 35/1 התוכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.
- שטח התוכנית כ-1240 דונם: 560 דונם בייעוד פיתוח עירוני ו-560 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות.

לאחר שהתייעצה בוועדות המקומיות בהתאם לסעיף 57 לחוק ובחנה את התוכנית החליטה הוועדה המחוזית בתאריך 8.04.19 להמליץ למועצה הארצית על הפקדת התוכנית מאחר וסברה כי קיימת חשיבות רבה בקידום התמ"מ וזאת לצורך הרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תוכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון שבחנה את פוטנציאל הפיתוח של הישוב.

בנוסף סברה הוועדה כי הרחבת תחום הפיתוח נדרשת לצורך חיזוק אוכלוסיית הישוב, המאופיינת במדד כלכלי-חברתי נמוך, כמו כן תסייע ההרחבה ביצירת ספי כניסה לשירותי ציבור נדרשים. ההרחבה מאפשרת המשך פיתוח הישוב, למרות מגבלות התח"ר והגובה.

המועצה הארצית דנה בהפקדת התוכנית בתאריך 2.07.19 והחליטה להפקיד את התוכנית בתיקונים.

התוכנית פורסמה להפקדה בעיתונים ב-8.11.19 וברשומות ב-17.11.19

לתוכנית הוגשו 8.

#### **החלטה:**

לאחר ששמעה הוועדה את המתנגדים, ואת נציגי מועצה מקומית קריית עקרון, ממליצה הוועדה כדלקמן:

המלצות הוועדה לטענות כלליות:

טענה לעניין אי התאמה לתמ"מ א" 35/1, פרבור ואי מיצוי עתודות קרקע בתחום קריית עקרון -

טרם הליך שינוי התמ"מ החל קידומה של תוכנית כוללת ליישוב קריית עקרון. במסגרת התוכנית הכוללת נבחן היישוב הקיים וגובש חזון היישוב. כחלק מהמסקנות של התוכנית הכוללת נקבע כי על מנת לאפשר חידוש וכניסת אוכלוסייה חדשה נדרש לייצר מלאי של

עמוד: 13  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

יח"ד. ההרחבה המוצעת לקרית עקרון תתרום לחיזוק היישוב ותאפשר איזון דמוגרפי לאורך זמן, חיזוק המעמד החברתי כלכלי של היישוב ותוספת של שטחים לצרכי ציבור שחסרים כיום ביישוב.

במסגרת התכנית הכוללת קיימות הנחיות לציפוף מדורג של המרקם הבנוי הקיים, עיבוי הבנייה לאורך צירים ראשיים וכן הגדרה של מתחמים להתחדשות עירונית.

בנוסף לחידוש המרקם הקיים מציעה התכנית להגדיל את שטחי הפיתוח העירוניים. מיקום שטחי הפיתוח נקבעו בהתאם למגבלות התח"ר, שהיו ידועות בעת קידום התכנית, וקביעת השימוש למגורים בהתאמה.

המלצות הועדה המחוזית עולות בקנה אחד עם הצורך ביצירת מלאי תכנוני של יחידות דיור כחלק ממתן מענה למשבר הדיור וליעדי מחוז מרכז.

לצורך ייעול הניצול במשאב הקרקע נקבעו בהוראות שינוי התמ"מ צפיפות מינימום של 18 יח"ד לדונם נטו. צפיפות זו עולה על הקבועה בלוח 1 בתמא 35.

#### טענה לעניין אי התאמה להוראות תמ"מ 21/3 –

הגדלת היישוב קריית עקרון קודמה כחלק מהכנת תכנית מתאר ליישוב. במסגרת תכנית המתאר נבחנו צרכי הפיתוח הנדרשים ליישוב והוצגו נתונים פרוגרמטיים המצדיקים את תוספת השטח ליישוב. כיוון שהיקף השטח המדובר עולה על ההיקף המתאפשר בהוראות הגמישות של התמ"מ הוחלט על קידום תכנית המשנה את כתם הפיתוח, להלן שינוי תמ"מ הנדון. לפיכך לא מדובר בסתירה לתמ"מ.

#### טענה לצורך בתכנון מחודש לאור השינוי במגבלות התח"ר –

הוועדה ממליצה למועצה הארצית לבחון את האפשרות לצמצם חלק מכתם התמ"מ לאור שינוי מגבלות התח"ר. בהתאם לשינוי במגבלות התח"ר ניתן לשקול את צמצום השטח ביעוד ספורט ונופש, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור וכן ייעוד של תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור לפי התכנית המפורטת.

הוועדה מציינת כי במקביל מקודמת בותמ"ל תכנית הנשענת על מרבית הכתם הנוכחי – יש לדייק את כתם הפיתוח לתכנית המקודמת בותמ"ל.

בנוסף ממליצה הוועדה לבחון אפשרות לצמצום גם בתחום שטח בית העלמין לפי התוכנית המפורטת – בהתאם לתמ"א 19 ומדיניות מנהל התכנון המבקשת לצמצם, ככל הניתן, תכנון והקמת בתי עלמין מקומיים ביישובים ובערים ולפעול להקמת בתי עלמין אזוריים ומטרופוליטניים שיתנו מענה למספר יישובים ולכלל סוגי האוכלוסייה. במרחב קיים בית עלמין מטרופוליני המסומן בתמ"א 19 ב. א.

(ברנר)

בנוסף ככל שהמועצה הארצית תחליט על צמצום כתם הפיתוח מבוקש כי יסומן במקומו שטח פתוח מיוחד עפ"י תמ"א 1/35

#### טענה לעניין השטח פתוח מיוחד –

כנגד הרחבת שטחי הפיתוח מציעה התכנית תוספת של שטח פתוח מיוחד.

עמוד: 14  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

השטח הפתוח המיוחד נקבע בהתאם לרגישות הסביבתית ובהתאם למסמך שהוכן ע"י ועדה מרחבית גזר במסגרת ניתוח השטחים הפתוחים, לפיו הוגדר השטח כשטח בעל רגישות גבוהה. שטח זה מצטרף לשטח שנקבע בתמ"א 35/1 כשטח בעל ערכיות נופית סביבתית גבוהה (קיים סימבול כוכב), מהווה המשך לאזור המצוי במרקם שמור משולב ועונה על העקרונות שנקבעו בתמ"א. צירוף השטח לשטח שנקבע כשטח ערכי יוצר רציפות המהווה חלק מהמסדרון האקולוגי המחבר בין אזור ההר לאזור החוף. על פי הוראות תמ"א 35/1 נקבע כי שטח פתוח מיוחד יהיה ברצף לשטחים פתוחים באותו מרקם ומחוצה לו. השטח הפתוח המוצע בתכנית עומד בהוראה זו.

יחד עם זאת ממליצה הוועדה להוריד את השימושים של מתקנים לפנאי כגון מתקני פיקניק, צפרות, ספסלים ושירותים ציבוריים ולבקשת המועצה האזורית להוריד מבנים לגידול צמחי כגון חממות. לשטח פתוח מיוחד קיימת הגנה גבוהה יותר כשטח פתוח משטח חקלאי נוף כפרי פתוח בתמ"מ. הגדרתו של השטח כשטח פתוח מיוחד אינה משנה את יעודה הקרקע והוא נותר חקלאי, אין פגיעה בתכניות המפורטות שחלות בשטח. לעניין דרך 423 בתמ"א 42 – הוועדה המחוזית המליצה על גריעתו מהתמ"א אולם החלטה בעניין זה תתקבל במסגרת הדיון על התמ"א ולא במסגרת תכנית זו.

כמו כן, הוראות התמ"מ מאפשרות דרכים חקלאיות בלבד. סעיף א בנספח לתוכנית מציין כי "תימנע כניסת כלי רכב למעט רכבים השייכים לפעילות החקלאית במישורין" על פי הנספח ניתן לתכנן שבילי הולכי רגל ואופניים בדרכים חקלאיות ובמטרות קיימות תוך הבטחת מימשק עם הפעילות החקלאית בהתייעצות עם משרד החקלאות.

#### לעניין הטענה לגבי השיוך המוניציפאלי והצורך בשינוי גבולות –

הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה – יתווסף סעיף להוראות התמ"מ כי "תנאי להיתר בניה בתכנית המפורטת בחלקי התכנית שאינם בתחום השיפוט של קריית עקרון יהיה העברתם לתחום השיפוט של קריית עקרון". כמו כן, מציינת הוועדה כי העובדה שמהלך מוניציפאלי של שינוי גבולות טרם הושלם אינו פוגע בסמכות מוסד התכנון לתכנן את השטח וכי מגבלת יח"ד של יישוב כפרי הקבועה בתמ"א 35 לא חלה במקום בו מדובר בתכנית להרחבת בניה עבור יישוב עירוני ובשטח אשר אינו מיועד להרחבה ולבינוי של היישוב הכפרי, או שאינו צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי ביישוב הכפרי.

#### להלן המלצות פרטניות לטענות שהועלו ע"י המתנגדים:

#### עו"ד שחר בן עמי ב"כ המועצה האזורית גזר והוועדה לתו"ב גזר

שטחם הכולל של מושב גני יוחנן וכפר ביל"ו עומד על 2,000 – 3,000 דונם בלבד. בעבר הופקעו מהם שטחים לטובת שכונה בקריית עקרון, לטבת מחלפונים בכביש 40 תכנית מח/145 ג ולטובת בסיס ביל"ו.

1. התכנית נוגדת את תמ"א/35 בכך שהיא פוגעת בשטחים פתוחים וביישובים כפריים. תמ"א/35 מורה על ניצול יעיל של משאב הקרקע באמצעות ציפוף ועירוב שימושים ולא פריצת שטחים פתוחים וחקלאיים. הוראות ומטרות התכנית סותרות את הוראות ומטרות תמ"א/35 והיא עומדת בניגוד להחלטות ממשלה ועמדות משרדי ממשלה.

עמוד: 15  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – ראה מענה בפתיה להחלטה זאת.**

2. התכנית פוגעת ב-1,000 דונם חקלאיים ושטח כפרי פתוח. התכנית יוצרת רצף אורבני בין מסילת הרכבת במזכרת בתיה ועד גבולה המערבי של העיר רחובות ואיים של שטח לעיבוד חקלאי. גריעת שטח נוסף תפגע ביכולת החקלאים לעבד את הקרקע.  
**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה.** ראה מענה בפתיה להחלטה זו לעניין בחינת אפשרות צמצום השטח לפיתוח לאור שינוי מגבלות התח"ר.
3. בשטח הפתוח המיוחד יש לאפשר מסדרון אקולוגי אמיתי ושמירה על רצף חקלאי פתוח בהתאם לעקרונות תמ"א/35 ולבטל את המבנים החקלאיים, מתקנים לפנאי כגון מתקני פיקניק, ספסלים, שירותים ציבוריים וכו'.  
**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה.** ראה מענה בפתיה להחלטה זו.
4. יש להצמיד את השטח המיוחד לתחום הישוב קרית עקרון. המצב המוצע אינו תכנוני ונראה כי מטרתו לאפשר כביש עתידי מקרית עקרון אל דרך 423.
- הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיה להחלטה זו. בנוסף, יש לציין כי הוראות התמ"מ מאפשרות דרכים חקלאיות בלבד. סעיף א' 3 בנספח לתוכנית מציין כי "תימנע כניסת כלי רכב למעט רכבים השייכים לפעילות החקלאית במישורין" על פי הנספח ניתן לתכנן שבילי הולכי רגל ואופניים בדרכים חקלאיות ובמטרות קיימות תוך הבטחת מימשק עם הפעילות החקלאית בהתייעצות עם משרד החקלאות.
5. המושב גני יוחנן יהפוך לפרבר עירוני. 75% מהיקף המושב יהיה שטח עירוני הגובל בחלקות א', דבר שיפריע לריסוס ולעיבוד חקלאי יאפשר פירבור ויסתור את המגמה התכנונית לציפוף וזאת על חשבון פגיעה בשטחים פתוחים. הגברת הצפיפות תאפשר שימוש נכון ויעיל בקרקע ואיכות חיים עירונית מיטבית.  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיה לעניין המלצת הוועדה לצמצום חלק מכתם התמ"מ לאור שינוי מגבלות התח"ר.
6. על פי לוח 1 לתמ"א/35, בו צפיפות המגורים המינימלית הינה 5 יח"ד לדונם (מקס' 10 יח"ד), ניתן להוסיף עוד כ-2000 יח"ד מבלי לשנות את הציפוף. (שטח השיפוט של קרית עקרון 2,330 דונם, מתוכו השטח למגורים הוא 860 דונם ובפועל קיימות רק 2,760 יח"ד).  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיה.
7. וועדת הגבולות דחתה ב-2004 את דרישת קרית עקרון לספח את השטחים בשל עמדת הוועדה המחוזית (מצורף כנספח מס' 1)  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** לאור השינויים שחלו בצרכים של מדינת ישראל מ-2004 ועד 2020 בעיקר לנוכח משבר הדיור השתנתה גם הראייה התכנונית. התוספת המוצעת בתכנית תואמת את מדיניות התכנית האסטרטגית לדיור הכוללת תוספת של יחידות דיור בתחום המרקם העירוני.
8. מבוקש כ-800 דונם לפיתוח עירוני ורק 600 דונם לשטח פתוח מיוחד. מאחר והתכנית כוללת שטח שהיקפו קטן מ-20% מהנדרש, היה צורך בצירוף מסמך נופי סביבתי תפקודי המתייחס ליתרת השטחים הפתוחים.  
**לדחות את הטענה-** סעיף הגמישות בתמ"א 1/35 מחייב הקצאת שטח פתוח מיוחד עבור תוספת שטח לפיתוח. ככל שמוקצה שטח פתוח מיוחד העולה על 20% מהשטח לפיתוח לא נדרש מסמך נופי סביבתי.

עמוד: 16  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

9. בשטח הפתוח המיוחד קיימות הגדרות עמומות לגבי מבנים חקלאיים ומתקנים לפנאי. השימוש במילים כגון וככל הניתן בהוראות התמ"מ עשויים להביא לבינוי ללא רסן.

**לקבל את הטענה ולדייק את השימושים. ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.**

10. לאור שינוי מגבלות התח"ר יש לבחון מחדש את התכנית ולהפקידה מחדש תוך שינויים משמעותיים. ניתן להקטין את שטחה של התכנית ולמקדה בחלק הצפוני ובכך למנוע הרס של שטחים חקלאיים. בחלק הדרומי לא ניתן יהיה לבנות עקב החמרת התח"ר. (בהחלטת הוועדה המחוזית נאמר "ככל שישתנו הנסיבות בהיבט התח"ר תשוב הוועדה ותבחן את התכנית")

**לקבל את הטענה בחלקה – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.**

#### **עו"ד אדיר גורן, ב"כ הוועד המקומי גני יוחנן**

1. השטח הנגרע מהמושב משמש כשטח לעיבוד חקלאי. גריעת השטחים תפגע בפרנסת החקלאים. שינוי התמ"מ להגדלת השטח לפיתוח עירוני חל על השטחים החקלאיים הפעילים של גני יוחנן. התכנית הופכת את הישוב למובלעת כפרית חקלאית וריאה ירוקה בתכנון האורבני של מזכרת בתיה וקרית עקרון. התכנון מנוגד להוראות תמ"א 35/1 שנתנה דגש על שמירת אופיים החקלאי של ישוב דוגמת גני יוחנן, תוך הגדרתם כ"מכלול כפרי מוגן" בתוך המרקם העירוני. לכן אין לאפשר תכנון הפוגע בכך.

**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה.** לנושא בחינת צמצום חלק מכתם התמ"מ לאור שינוי מגבלות התח"ר - ראה מענה בפתיח.

2. גריעת השטחים תהפוך את המושב מיישוב חקלאי לפרבר של קריית עקרון, דבר שיגרום לירידת ערך של הבתים והמשקים הגובלים בבניה העתידית.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.**

3. התכנית גורמת להסרת אזור החיץ בין ישוב עירוני לישוב חקלאי, דבר שיגרום לסכסוכים בשל האופי השונה של הישובים. לפי הנחיות משרד הבריאות יש לשמור על מרחק בנייה של לפחות 300 מ' בשל השפעות סביבתיות של פעילות חקלאית. אי שמירה על החיץ ייצר סכסוכים ובעיות עתידיות

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – התכנית קובעת את כתם הפיתוח ולא קובעת מיקום של שימושים.**

4. גריעת השטחים תפגע במטרת תכנית תמ"מ/21/3 ותמ"א/35 השמות דגש על אופי הישובים הכפריים ותשנה את אופי הישוב.

5. שינוי התמ"מ נוגד לסעיף 7.1.2 לתמ"א/35 לפיו יש לקבוע את אופיו העתידי של הישוב הכפרי וצפי האוכלוסיה בו לתקופה שלא תפחת מ-20 שנה ובאופן שיקח בחשבון את צרכיו העתידיים.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.**

6. אישור התכנית תוביל לכשל משפטי תכנוני קנייני בשל העדר מנגנון איחוד וחלוקה.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** מדובר בתמ"מ, התמ"מ לא נותנת הוראות לעניין איחוד וחלוקה סוגיות אלה יבחנו אגב התכנון המפורט בהתאם לשיקולי תכנון ולדין.

7. התכנית פוגעת במעבר האקולוגי המחוזי (מצורפת חו"ד של המשרד להגנת הסביבה המתייחסת לתמ"ל/1074 מ-11.07.19).



עמוד: 17  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

8. בעבר נגרעו שטחים מהמושבים גני יוחנן וכפר ביל"ו (כ-188 דונם) עבור קריית עקרון לצורך הרחבת בית הספר ותוספת שטחי מגורים, אך לא נעשה שימוש בשטחים אלה.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** תכנון ומימוש שטחי ציבור הינו תכנון לטווח ארוך ואינו מתבצע באופן מיידי.

9. עדכון מגבלות התח"ר שפורסמו לאחרונה יצרו מרחב תכנון חדש המחייב התייחסות מחודשת של מוסדות התכנון. חלק ממגבלות הרעש שהוטלו על קריית עקרון הוותיקה אינן קיימות עוד ואילו יש החמרה במגבלות התח"ר על חלקה הדרומי, דבר שמפיע על השימוש בקרקעות גני יוחנן. בפתיח להחלטת הוועדה המחוזית בדבר הפקדת תכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון, מס' 453-0440164, "... ולאור מגבלות הרעש הקיימות ביישוב, סבורה הועדה כי יש מקום לשינוי הגבולות המוניציפאליים של היישוב ויצירת שכונה חדשה לתוספת אוכלוסייה. ככל שישתנו הנסיבות בהיבט התח"ר תשוב הוועדה ותבחן את התכנית."

**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. ראה מענה בפתיח**

10. חוק הותמ"ל לא נועד לפתור את הבעיות התכנוניות הקיימות ביישובים וותיקים, לכך נועדו המסלולים הרגילים של חוק התו"ב. המסלול המקוצר בחוק קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור מיועד רק להקמת שכונות מגורים חדשות (ראה עניין כפר אז"ר). הוועדה **הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** טענות לעניין קידום תכנית במסלול תמ"ל יש להעלות במסגרת התנגדות לתכנית וזו תידון בפני הותמ"ל.

11. אין בסיס חוקי לתכנית המוצעת. בסעיף 8 לחוק הותמ"ל נקבע כי "לא תאשר הוועדה תכנית בסטיה מהוראות תמ"א/35 ולא יוקנו לוועדה סמכויות המוצעה הארצית לפי תמ"א/35, אלא אם כן הורתה הממשלה, בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות כאמור". דבר זה לא נעשה.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** התמ"מ נותן מענה לתכנית המתאר הכוללת ולא לתמ"ל. טענות אלה יש להעלות במסגרת התנגדות לתמ"ל.

12. העדר פתרונות תשתיות ביוב ותחבורה.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** תמ"מ אינו עוסק בסוגיות כאלו. ככל שיש טענות יש להגיש התנגדות לתוכנית המתאר של קרית עקרון מתייחסת לנושא זה.

13. הקמת שכונה חדשה בשולי עיר וותיקה תגרום להידרדרות השכונות הוותיקות ע"י הסטת משאבים לשכונות החדשות, הגדלת הפערים החברתיים והכלכליים בין השכונות וחוסר אינטגרציה בין האוכלוסיות. (צורף דו"ח של המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי ערים, מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה ומרחב התנועה לעירוניות בישראל) **הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** תמ"מ אינו עוסק בסוגיות אלו, ואולם ככלל ההתפתחות של היישוב תקרין גם על היישוב הישן התכנית הכוללת מציעה גם עיבוי והתחדשות של המרקם הקיים..

#### **התנגדות עו"ד וילצ'יק ב"כ אגודת כפר ביל"ו**

רקע –

מהמושב הופקעו במהלך השנים שטחים רבים לטובת כביש 40, כביש 411, קווי דלק, קווי מתח עליון, ניקוז, קווי מים – מקורות וקווי גז.

עמוד: 18  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

בנוסף, חלק מהשטחים שעובדו ע"י המושבים הועברו לשטחה המוניציפלי של קריית עקרון (388 דונם) לטובת מגורים, בתי ספר וכן שטח למשרד הביטחון לטובת הרחבת המחנה הצבאי ביל"ו.

בנוסף יש בקשה להעברת שטחים לרחובות.

השטחים החקלאיים מעובדים אינטנסיבית ומהווים מקור פרנסה לתושבים ביישוב והם מהווים ריאות ירוקות של האזור וחיץ בין היישובים העירוניים למושב.

טעמי ההתנגדות –

1. הותמ"ל החליטה להפקיד בתיקונים את תמ"ל 1074, אשר מייעדת את השטח לטובת 4,035 יח"ד. המתנגדים מתנגדים לתמ"ל ואין מקום ל"הרצה מקבילה" של שתי תכניות, מה כל שכן שדרך הותמ"ל גם ניתן להוציא היתרים. אין זה נכון כי שני מוסדות תכנון שונים – המועצה הארצית והותמ"ל, שתיהן באותה היררכיה תכנונית, ידונו באותו שטח ויקבלו החלטות סותרות. לכן – יש להשהות את הטיפול בשינוי התמ"מ עד להכרעת הותמ"ל בתמ"ל / 1074. **הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** שינוי התמ"מ הינו תנאי להפקדת תכנית המתאר הכוללת לקריית עקרון. תמ"ל 1074 הינה תכנית מפורטת, כל התכניות מופקדות ונערכ תאום ביניהן.

2. התכנית מבוססת על נתוני תח"ר לא נכונים. בדיון במועצה הארצית הבהיר נציג משרד הביטחון כי ישנן הקלות למגבלות הגובה והמשרד להג"ס תומך בקידום התכנית למרות מגבלות הרעש. בדיון שהתקיים בשינוי התמ"מ, טענה נציגת המשרד להג"ס כי יש להתמקד למידע בדברים מפת התח"רים המעודכנת טרם קבלת החלטה, מאחר ויתכן ויהיה למידע זה משמעות לחלופות תכנון. אולם המועצה הארצית החליטה למרות כל אלה להפקיד את השינוי בהסתייגות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הביטחון. למרות השינוי במפות הרעש והגובה, תכנית המתאר לא עודכנה לכן יש לבחון את השלכות השינויים על תכנית המתאר ובהתאם לבחון מחדש את שינוי התמ"מ.

על פי חו"ד נילי יוגב – השינוי במפות התח"ר הוא משמעותי ומאפשר צמצום של שינוי היעוד של קרקעות כפר ביל"ו באמצעות שחרור חטיבת קרקע בחלק הצפון מזרחי של קריית עקרון, שצמודת דופן לבינוי קיים, לטובת שימושים רגישים עם מיגון אקוסטי.

**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה. ראה מענה בפתיח.**

3. סתירה לתמ"א 35 –

- סעיף 3 לתמ"א 35 (מטרות התכנית) מבקש לצמצם את תופעת הפרבור ולשמור על עתודות קרקע לדורות הבאים, תוך שמירה על ערכי טבע, חקלאות ואופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית.

- סעיף 6.2.1 (2) קובע כי ניתן להפקיד תכנית לתוספת שטח לפיתוח, רק אם נשמר רצף שטחים פתוחים בתחום התכנית ובסביבתה ואם התוספת ממוקדמת בשטחים "שערכם החקלאי שולי".

- סעיף 6.5 קובע כי מוסד תכנון הדן בתוספת שטח לפיתוח או לבינוי יחליט על הפקדתה רק לאחר ששקל את הצורך בחידוש עירוני.

- בדיון להפקדה, למרות שמדובר בתכנית להרחבה נכרת ועל בינוי בשטחים חקלאיים מעובדים, בעלי משמעות כלכלית, נופית וסביבתית מהווים ריאה ירקה וחשיבות רבה בשמירה על האופי הכפרי של כפר ביל"ו – הדיון לא עסק בסוגיות אלה ולא נבחנו האמצעים להתחדשות עירונית בתחומי היישוב ולא בשטחים החקלאיים.

עמוד: 19  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

הישוב קריית עקרון, הוא ישוב פרברי. במסגרת התכנון, מבוקשת הרחבה של 48% משטח הישוב ושילוש מספר יח"ד בו. הרחבה של ישוב פרברי על שטחים חקלאיים מהווה סתירה לתמ"א 35, המבקשת לצמצם את תופעת הפרבור.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח.

4. מבדיקת צ'מנסקי בן שחר עולה כי במרחב קיימות ומאושרות תכניות המספקות את הצרכים ליח"ד ולנדל"ן מניב לעשרות שנים קדימה. היה מקום לבצע בדיקה כלכלית מרחבית לבחון את הצרכים האמיתיים. לו היה צורך אמיתי בתוספת יח"ד באזור, היה נעשה מאמץ לחיזוק המרקם הקיים והגדלת הצפיפות בו.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** נושא זה נבחן בתוכנית המתאר הכוללנית היקפי הפיתוח מאזנים בין תוספת יח"ד ושטחי תעסוקה..

5. התכנית מנוגדת לתכנית האסטרטגית לדיון של המועצה הלאומית לכלכלה – המל"ל קבעה כי שינוי האיזון בין הפריפריה למרכז, אינו יכול להתרחש בבת אחת ויש לבצעו בהליך הדרגתי. הגדלת הישוב קריית עקרון שהוא פרברי, ב- 48% עומדת בסתירה למסקנה זו ואינה מתייחסת להיבט של שלביות והדרגתיות בתכנון. למעשה, מדובר בישוב חדש ורחוק.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** תכניות מתאר כוללניות מתוכננות בהתאם למדיניות התכנון העדכנית של מוסדות התכנון..

6. תוספת השטח המבוקש עולה על השטחים ה"נורמטיביים" שמציבה תמ"מ 21/3 (10%). על מנת לאשר תוספת המותרת מכח תמ"מ 21/3, נדרש סקר הבוחן את השטחים הפנויים באזור המיועד לפיתוח עירוני ואת ייעול השימוש בקרקע בתחום העירוני. גם תמ"א 35 קובעת כי נדרש לעשות בחינה לקידום ומימוש תכניות לחידוש השטח הבנוי. לידיעת המתנגדים, סקר הבוחן את מיצוי פוטנציאל בתחום הפיתוח של קריית עקרון לא בוצע ולא ניתן להתייחס אליו. לכן, לא ניתן לאשר תכנית המבקשת להוסיף לישוב שטח בהיקף של 50%, ללא שנעשו הבדיקות הנדרשות על ידי תמ"מ 21/3 ותמ"א 35/1. על פי בדיקת חברת צ'מנסקי בן שחר, נמצא כי הצפיפות בקריית עקרון נמוכה מאוד וניתן לבצע בקלות התחדשות עירונית משמעותית. כמו כן, לא נעשתה בחינה של תוספת הפיתוח על העיר רחובות.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח.

כמו כן, בהתאם להוראות תמ"מ 21/3 נדרש להגיש סקר מיצוי עתודות קרקע כאשר במסגרת קידום תכנית מפורטת נעשה שימוש בסעיף המאפשר גמישות ותוספת של 10% לכתם הפיתוח העירוני. סקר זה אינו נדרש על פי הוראות התמ"מ במקרה של שינוי תמ"מ. כמו כן, נציין כי בימים אלו מקודמת ליישוב תכנית כוללנית ממנה עולה כי בתחום היישוב הקיים מוצה פוטנציאל הפיתוח, בעיקר בשל מגבלות הבניה בתחומי התח"ר ועל כן נדרשת הרחבת היישוב והתאמת כתם הפיתוח בתמ"מ.

7. התכנית המבקשת להרחיב משמעותית את שטחי הפיתוח של הישוב קריית עקרון בחלק הצפון מזרחי של הישוב, באזור שאינו משורת כלל על ידי תחבורה ציבורית ומערכות הסעת המונים.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** תכנית המתאר הכוללנית התייחסה לנושאים אלה.

8. התכנית באה לתת מענה לצרכי קריית עקרון, מטרת התכנית הכוללנית "להרים את הישוב מעלה" בשל היותו באשכול חברתי כלכלי – 5 עם בעיות של הקצאות שטחי ציבור ואחוז גבוה של נתמכי רווחה. התכנית לא לקחה בחשבון את האפשרות להוספת שטחי ציבור בהתחדשות עירונית והוספת אחוזי בניה ולא התייחסה לאזור התעשייה והמסחר של הישוב, שבו היחס בין תושב למ"ר תעסוקה הוא בין הגבוהים מהערים במרכז הארץ ולמעשה מדובר בישוב מבוסס כלכלית.

עמוד: 20  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח.

9. הפתרון של הישוב קריית עקרון צריך להיות בסיפוחו לרחובות, כפי שהציג נציג שר הפנים בדיון הפנימי במועצה הארצית ובראיה כוללת.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** איחוד רשויות אינו בסמכות מוסד תכנון.

10. שטח פתוח מיוחד – השטח הפתוח המיוחד הינו נגזרת של השטח המיועד לפיתוח עירוני והוא מייצג פגיעה בלתי מידתית בהם ובקניינים שלמעשה מהווה פגיעה בצביון הכפרי של הישובים. השטח המיועד לשטח פתוח מיוחד הוא שטח חקלאי מעובד ובעל חשיבות כמקור יצור לתושבים ביישוב. הגיאומטריה הנותרת של השטח החקלאי פוגעת פגיעה ברציפות השטח החקלאי וביכול והיעילות לעיבוד הקרקע וזאת בשל השימושים הנוספים המותרים מכוחו. השימושים שנוספו הם שימושים שאינם עומדים בצוותא עם העיבוד החקלאי ולא יאפשרו את המשך עיבוד הקרקע. הנגשת השטח לטובת משתמשי אופניים והליכה וכן מתקני נופש תגרום לפגיעה בשטח החקלאי ולגרימת נזק לגידולים החקלאיים ולערכי הנוף והסביבה ותפגע בפרנסת החקלאים.

**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה.** ראה מענה בפתיח להחלטה זו המבטלת את המתקנים לפנאי.

השימושים הנותרים שומרים על השטח הפתוח משימושים שאינם לטובת העיבוד החקלאי, מה עוד ששימושים אלה מותרים גם כיום באזור חקלאי / נוף כפרי פתוח.

חשיבותו הגבוהה של השטח החקלאי הפתוח הינו גם לצרכי גידול חקלאי כמקור פרנסה ומזון אבל במחוז מרכז חשיבות הגבוהה מאוד הינה בשמירה על ריאה ירוקה. הועדה אינה סבורה כי הליכה במטרות או רכיבה על אופניים מהווים סתירה לשימושים החקלאיים, אלא מעצימה ומחזקת אותו.

11. צורתו של השטח הפתוח המיוחד תאפשר את תכנונה של המשך דרך 423 כדרך אזורית, בהתאם לתמ"א 42 ובכך יפגעו אף יותר השטחים החקלאיים.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.**

השטח הפתוח המיוחד אינו ברצף עם השטח לפיתוח עירוני. מטרתו של השטח הפתוח המיוחד היה לייצר חיץ בין הפיתוח העירוני לפיתוח הכפרי ובפעולה הוא מהווה חיץ בין שטחים חקלאיים לבין עצמם והוא אינו מהווה המשך המכלול הנופי אלא חיץ ברצף השטחים החקלאיים ומאפשר מכוח שימושי פנאי ונופש. הוועדה ממליצה לדחות את הטענה על פי הוראות תמ"א 35/1 על השטח הפתוח המיוחד להיות ככל האפשר ברצף לשטחים פתוחים באותו המרקם ומחוצה לו ולא כשטח חיץ בין ישובים. השטח שנקבע כשטח פתוח מיוחד צמוד דופן לשטח המיועד בתמ"א 35/1 כשטח בעל ערכיות נופית סביבתית גבוהה שבתוכו גם מכלול נופי.

12. תכנית הותמ"ל - תכנית הותמ"ל פוגעת נזק כללי בתושבי הישוב ובאופיים של הישובים הכפריים ובסופו של דבר תהפוך אותם ליישובים פרבריים של העיר.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** יש להעלות טענה זו במסגרת ההתנגדות לתמ"ל..

**התנגדות משרד החקלאות**

עמוד: 21  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

1. טענה לעניין שינוי מגבלות התח"ר – מבוקש להקטין משמעותית את כתם הפיתוח שמציעה התכנית בהתאם להעלאת רמת הצפיפות העירונית המתאפשרת –  
**הוועדה ממליצה לקבל בחלקה את הטענה** – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.
2. הנחיות לגבי התחדשות עירונית – בקשה לקבוע שלביות בין פיתוח חדש לבין התחדשות עירונית, על מנת למנוע התפשטות עתידית של היישוב ע"ח שטחים חקלאיים  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**. טענה זו אינה מעניינה של התמ"מ. ככל שתוגש התנגדות בעניין זה היא תבחן במסגרת התכנית הכוללנית.
3. גבולות התמ"מ ביחס לגבולות הותמ"ל – שינוי התמ"מ מיועד לאפשר את קידום הותמ"ל. ראוי כי גבולות שטח הפיתוח בתמ"מ יהיו תואמים לגבולות הותמ"ל ולא מעבר אילו –  
**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה** – ראה בפתיח לעניין צמצום כתם התמ"מ.
4. שטח פתוח מיוחד- מבוקש לשנות את הפרישה כך שלא יכלא את היישובים בסביבה ייקח בחשבון משבצת של גני יוחנן ולא ייצר חיץ עם השטחים החקלאיים. בנוסף מבוקש לצמצם את אפשרויות הפיתוח המתאפשרות בתחום השטח הפתוח המיוחד.  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה** – ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

#### **התנגדות מרכז המועצות האזוריות**

- ההתנגדות מוגשת ע"י מילכה כרמל בשם מרכז המועצות האזוריות.
1. פגיעה בקיום המושבים החקלאיים כפר ביל"ו וגני יוחנן ע"י גריעת אדמות המושבים. היקף השטח החקלאי נקבע ע"י משרד החקלאות על פי תקנים המאפשרים את קיום החקלאות. הפגיעה ברציפות השטחים לא תאפשר את המשך העיבוד. עפ"י דו"ח של פרופ' פייטלסון קיימת מגמת פגיעה מתמשכת באזור המרכז בכלל ובשטחים אלה בפרט.  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**. ראה מענה בפתיח לצורך בתכנון מחודש לאור השינוי במגבלות התח"ר
  2. פגיעה בריאות הירוקות של המחוז, בוויסות הנגר העילי, בשטחי פנאי ונופש ויכולת גידול מזון מקומי.  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**
  3. השטח הפתוח המיוחד מייצר חיבור תחבורתי בין קריית עקרון וכביש 423 במקום לייצר חיץ בין השטח לפיתוח עירוני לבין השטח לפיתוח כפרי. השטח הפתוח מאפשר פיתוח לפנאי נופש ותשתיות ופוגע ברצף השטחים החקלאיים והמרחב הכפרי הפתוח.  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**. ראה מענה בפתיח להחלטה זו. השימושים המיועדים לשטח פתוח מיוחד פנאי ונופש ומתקני תשתית פוגעים בחקלאות. **לקבל את הטענה בחלקה**. ראה מענה בפתיח.
  4. פגיעה בעקרונות התיכנון של תמא/35 ותממ/21/3 בעניין מניעת פרבור, התחדשות עירונית, שמירה על רצף שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים.  
**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה**. לעניין תמ"א/1/35 ראה מענה בפתיח. לעניין תממ/21/3 שינוי התמ"מ להרחבת אזור הפיתוח העירוני נובע מהצורך להרחבת תחומי היישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תוכנית המתאר הכוללנית של קריית עקרון
  5. עפ"י תמא/1/35, סעיף 7.1.1(ה)3 ניתן לצמצם את היקף השטח הפתוח המיוחד.

עמוד: 22  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר: 2020005 תאריך הישיבה: 17/02/2020

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה** – הגדרת השטח כפתוח מיוחד באה לשמור על השטח ומגדירה אותו ככזה. ראה פירוט בפתיח להחלטה

6. הישובים גני יוחנן וכפר ביל"ו מוגדרים בתמא/35 כמכלול כפרי מוגן בתוך מרקם עירוני. התוכנית פוגעת באופי הישוב ואינה מקיימת את הוראות התמ"א בדבר שמירה על הפיתוח החקלאי ולא נערך כל דיון ובדיקה בדבר אופי העידי של הישוב.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח לעניין הצורך בתכנון מחודש לאור השינוי במגבלות התח"ר, והצורך בשינוי גבולות מוניציפליים. שינוי התמ"מ לא חל על תחום הבינוי של המושבים, ועל כן אין סתירה לתמא/35 במכלול כפרי מוגן.

7. התוכנית נוגדת סעיפים בתממ/21/3. שטח הפיתוח גדל ב-48% בעוד התמ"מ מאפשר להגדיל ב-10%.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח

8. ההרחבה פוגעת בסיכויי ההתחדשות העירונית במרקם הוותיק בקריית עקרון.

**לדחות את הטענה.** לצד הפיתוח מעודדת תכנית המתאר התחדשות עירונית במרקם הוותיק. התנגדות בנושא זה נכון שתיטען במסגרת התנגדויות לתוכנית המתאר הכוללנית ולא במסגרת התמ"מ.

9. יש לעדכן את התוכנית עקב עידכון התח"ר.

**הוועדה ממליצה לקבל את הטענה בחלקה.** ראה מענה בפתיח.

10. פגיעה בחיץ הירוק האחרון בין מזכרת בתיה לרחובות וסותרת את מטרות פרק השטחים הפתוחים בתוכנית האסטרטגית 2040.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** ראה מענה בפתיח לצורך צמצום כתם הפיתוח לאור השינוי במגבלות התח"ר. כמו כן, ראה מענה לעניין תוספת שטח לפיתוח בהתאם להחלטת הממשלה לתוספת יח"ד במחוז מרכז והתכנית הכוללנית ליישוב קריית עקרון.

### חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

בבעלות החברה קווים העוברים בתחום התכנית: בגוש 5103 ח' 92, 80 ו-83 עוברים שני קווי הדלק ביל"ו – תל נוף 8". בגוש 3792 ח' 3-6, 52-53 עוברים שני קווי הדלק לוד-ביל"ו 10". לחברה זכויות שימוש ברצועות קרקע, ברוחב של כ-10 מ' כל אחת.

1. מבקשים לסמן את קווי הדלק בתשריט התכנית.

2. מבקשים לקבוע בהוראות התכנית כדלקמן:

א. יש להשאיר רצועות מגבלות בנייה לשם בטיחות, ברוחב שלא יפחת מ-7 מ' מכל צד של הקו ("רצועות קווי הדלק")

ב. ב"רצועות קווי הדלק" ניתן להניח כורכר או לשתול דשא בלבד. חל איסור על ביצוע עבודות כלשהן, לרבות חפירה וכל בנייה שהיא כלל הקמת כבישים, כיכרות, מעברים, דרכים, מבנים יבילים, גדרות מחסנים, מסלעות טרסות, חניות מחסומים, מעברי מים, מבני דרך וכו' וכן חל איסור על נטיעת עצים וגינון.

ג. מבקשים להותיר את "רצועות קווי הדלק" פנויות ומוגדרות כ-שצ"פ על מנת לאפשר לחברה נגישות באופן רציף לשם תחזוקה ותפעול כולל הנחת קווים נוספים.

ד. מבקשים שלא יינתן היתר לכל פעילות של חפירה או בנייה שינוי פני הקרקע על מנת להבטיח כי לא תהיה פגיעה בקווי הדלק.

ה. לקבוע תנאי לביצוע כל עבודה בשטח "רצועות קווי הדלק": תיאום עם חברת נפט ואנרגיה בע"מ.

ו. יעודם של תאי שטח – בגושים והחלקות שצוינו לעיל, ב"רצועות קווי הדלק" יקבע כפרוזדור הנדסי עבור קווי דלק.

עמוד: 23  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** תכנית המתאר המחוזית הינה בקנ"מ של 1:50,000. התכנית אינה ברזולוציה של סימון קווי דלק וקביעת הנחיות ספציפיות ביחס לתשתיות מסוימות. המקום להתייחס לנושא זה הינו במסגרת תכניות מתאר כוללנית ומפורטות שמקודמות/יקודמו בתחום שינוי התמ"מ. כמו כן, התכנית אינה פוגעת בתכניות תקפות.

**יש לקבל את הבקשות בחלקן** ולהוסיף להוראות התכנית כי: במקום בו תוכן תכנית מפורטת בתחום רצועות קווי הדלק, תנאי להפקדת התכנית יהיה תיאום עם חברת נפט ואנרגיה בע"מ או מי מטעמם

#### **עו"ד מאמו ב"כ בעלי קרקע פרטיים בגוש 3792 חלקות 4-5,12-13**

המקרקעין נמצאים בתחום המרקם העירוני לפי תמ"א 1/35 ואזור חקלאי נוף כפרי פתוח לפי תמ"מ 21/3.

1. מבוקש לאפשר במקרקעין מתחם לתעסוקה – קיים מחוסר במחסני לוגיסטיקה לשטח הוכנה תכנית מפורטת לפארק תעסוקה הבעלות הפרטית על הקרקע תאפשר הקמת המתחם וכן הקצאת שטח למחלף הנדרש על כביש 40 –

**הוועדה ממליצה לדחות את בקשה –**

לפי התכנית האסטרטגית שמקודמת ע"י מינהל התכנון קיים עודף משמעותי של שטחי תעסוקה במדינת ישראל ועל אחת כמה וכמה במחוז מרכז, בנסיבות אלו אין מקום להפר שטחים פתוחים נוספים עבור שטחי תעסוקה. קיימת חשיבות בחיזוק אזורי תעסוקה קיימים ויצירת עוגני תעסוקה משותפים לרשויות המקומיות ולא בפיתוח אזורי תעסוקה נקודתיים.

2. טענה לעניין מיקום השטח הפתוח המיוחד- מבוקש כי המקרקעין של המתנגדת לא יכללו בייעוד זה. הייעוד שסומן חסר היגיון תכנוני וסביבתי -

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה –** ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

3. טענה לעניין פגיעה מצמצום השימושים המתאפשרים בשטח חקלאי לפי תמ"מ 21/3 –

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה –** ראה מענה בפתיח להחלטה זאת.

#### **עו"ד ניר לוי, ב"כ בעלי עניין בגוש 3792 ח' 3, 13, 72**

1. התכנית כוללת חלקי גושים ואינה מפרטת את החלקות בתחומה אלא את הגושים בלבד. על כן, בעלי הקרקע לא יודעים האם התכנית חלה בשטחם.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** מדובר בתכנית שינוי תמ"מ בקנ"מ 1:50,000, הקובעת מדיניות תכנונית שתוגדר לרמת החלקה בעת התכנון המפורט.

2. מאחר והתכנית חלה על שטח של כ- 1400 דונם, עליה לכלול את הנספחים הבאים הנדרשים כבסיס לשיקול הדעת לפתרונות תשתית בסיסית: נספח תנועה עקרוני, נספח נופי סביבתי, חו"ד כלכלית, וכיוצ"ב.

**הוועדה ממליצה לדחות את הטענה.** התכנית קובעת מדיניות תכנונית. הנספחים הללו יוכנו כבסיס לתכנון המפורט בעת הכנת תכנית בהתאם להנחיות תמ"מ 21/3 ל שינוייה.

עמוד: 24  
תאריך: 21/07/2020

ישיבה מספר : 2020005 תאריך הישיבה : 17/02/2020

3. התכנית נעדרת הסכם חלוקה בין הרשויות, כאשר היא נוגעת בשטח תמ"מ לאזור תעשייה מלאכה תעסוקה וחלה על שטחי כמה רשויות.  
**הועדה ממליצה לדחות את הטענה.** התכנית אינה מונעת אפשרות להסכמי חלוקה בין הרשויות מקום בו יוקמו או יאושרו אזורי תעסוקה.
4. מתנגדים לשינוי היעוד לשטח פתוח מיוחד – אינה תואמת לתמ"א 1/35 שקבעה את השטח כמרקם עירוני. מבקשים לתקן.  
**הועדה ממליצה לדחות את הטענה.** תמ"א 1/35 היא שקבעה בס' 7.1.1 להוראותיה חובת שטח פתוח מיוחד כתנאי להגדלת שטח פיתוח עירוני בתמ"מ.
5. מתנגדים לאי הכללת השטחים לאיחוד וחלוקה עם השטחים שנקבעו לפיתוח עירוני. טוענים כי הגדרת השטח כפתוח מיועד נועד במישרין ובאופן מובהק וספציפי עבור הגדלת השטח לפיתוח עירוני ובשל כך יש קשר ישיר המחייב הכללת שטחים אלו בטבלאות איזון וההקצאה. **הועדה ממליצה לדחות את הטענה.** נושא איחוד וחלוקה יבחן בתכניות המתאר והמפורטות, והוא אינה מעניינה של תמ"מ אשר קובעת מדיניות תכנונית. מבלי לגרוע מן האמור קביעת השטח הפתוח לא מייצרת קשר ישיר, מדובר בשטחים פתוחים שנותרים ככאלה גם אחרי השינוי.

תאריך: **2.20.20**

  
גיא קפלן  
מ"מ יו"ר הועדה

  
דינה בן עזר  
מזכירת הועדה המחוזית